Stadt Musterstadt
Der Bürgermeister
Rathausplatz 1 · 43999 Musterstadt

Hundesteuersatzung

der Stadt Musterstadt vom 18.12.2001
in der Fassung der 2. Änderung vom 13.12.2007

Aufgrund der §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) und der §§ 1 und 2 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG NRW) hat der Rat der Stadt Musterstadt am 13.12.2007 die folgende Änderung der Hundesteuersatzung beschlossen:

§ 1
Steuergegenstand

(1) Die Stadt Musterstadt erhebt eine Hundesteuer als örtliche Aufwandsteuer.

(2) Steuergegenstand ist das Halten von Hunden im Stadtgebiet.

(3) Hund im Sinne dieser Satzung ist ein Hund. Als Hund gilt auch ein Hund, der zeitweise nicht als Hund gehalten wird, solange er ein Hund ist.

§ 2
Steuerpflicht

(1) Steuerpflichtig ist, wer einen Hund in seinem Haushalt oder Betrieb hält (Halterin, Halter).

(2) Als Halterin oder Halter gilt auch, wer einen Hund in Pflege oder Verwahrung genommen hat, wenn der Hund nicht innerhalb von zwei Monaten abgeschafft wird. Mehrere Personen, die einen Hund gemeinsam halten, sind Gesamtschuldner.

§ 3
Steuersatz

(1) Die Steuer beträgt jährlich für

1. den ersten Hund 96,00 €,
2. jeden weiteren Hund bei zwei Hunden (je Hund) 120,00 €,
3. jeden Hund bei drei oder mehr Hunden (je Hund) 144,00 €,
4. jeden gefährlichen Hund (§ 4) 600,00 €.

(2) Gefährliche Hunde werden bei der Berechnung der Anzahl der Hunde nach Absatz 1 nicht mitgezählt. Für jeden gefährlichen Hund wird der Steuersatz nach Absatz 1 Nr. 4 gesondert erhoben.

§ 4
Gefährliche Hunde

(1) Gefährliche Hunde im Sinne dieser Satzung sind Hunde im Sinne des § 3 des Landeshundegesetzes Nordrhein-Westfalen (LHundG NRW), insbesondere Hunde der Rassen Pitbull Terrier, American Staffordshire Terrier, Staffordshire Bullterrier und Bullterrier sowie deren Kreuzungen untereinander oder mit anderen Hunden, ferner Hunde, deren Gefährlichkeit im Einzelfall festgestellt worden ist.

(2) Hunde der in § 10 LHundG NRW genannten Rassen sowie große Hunde im Sinne des § 11 LHundG NRW werden nach § 3 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 besteuert, soweit sie nicht nach Absatz 1 als gefährlich gelten.

(3) Ob ein Hund als gefährlich gilt, entscheidet im Zweifelsfall das Ordnungsamt.

(4) Die Einstufung als gefährlicher Hund im Sinne dieser Satzung bleibt von der Einstufung als gefährlicher Hund durch die Ordnungsbehörde unberührt, soweit sie nicht von ihr berührt wird.

§ 5
Steuerbefreiung

(1) Von der Steuer sind befreit:

1. Hunde, die ausschließlich als Blindenführhunde, Behindertenbegleithunde oder Gehörlosenhunde dienen,
2. Diensthunde von Behörden sowie Hunde des Rettungsdienstes und des Katastrophenschutzes,
3. Hunde, die von einem als gemeinnützig anerkannten Tierschutzverein im Tierheim gehalten werden.

(2) Die Steuerbefreiung ist schriftlich zu beantragen. Sie wird nur gewährt, wenn die Voraussetzungen nachgewiesen sind.

§ 6
Beginn und Ende der Steuerpflicht

(1) Die Steuerpflicht beginnt mit dem Ersten des Kalendermonats, in dem der Hund in den Haushalt aufgenommen wird, bei im Haushalt geborenen Hunden mit dem Ersten des Monats, in dem der Hund drei Monate alt wird.

(2) Die Steuerpflicht endet mit dem Ablauf des Kalendermonats, in dem die Hundehaltung beendet wird.

§ 7
Anmeldepflicht

(1) Wer einen Hund hält, hat ihn innerhalb von 14 Tagen nach Beginn der Haltung beim Steueramt anzumelden. Bei gefährlichen Hunden ist die Erlaubnis nach dem Landeshundegesetz NRW vorzulegen.

(2) Wer einen Hund abschafft, hat ihn innerhalb von 14 Tagen beim Steueramt abzumelden. Bei der Abmeldung ist anzugeben, wer den Hund übernommen hat.

(3) Die Anmeldung gilt als erfolgt, wenn sie erfolgt ist. Die Frist beginnt mit dem Beginn der Haltung; der Beginn der Haltung ist der Zeitpunkt, zu dem die Haltung beginnt.

§ 8
Hundesteuermarke

(1) Nach der Anmeldung erhält die Halterin oder der Halter eine Hundesteuermarke. Die Marke bleibt Eigentum der Stadt und ist bei Beendigung der Haltung zurückzugeben.

(2) Die Hundesteuermarke ist außerhalb des Hauses gut sichtbar zu tragen.

§ 9
Fälligkeit

(1) Die Steuer wird in vier gleichen Teilbeträgen jeweils zum 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11. fällig. Auf schriftlichen Antrag kann die Jahressteuer am 01.07. in einem Betrag entrichtet werden.

(2) Die Steuer für das laufende Jahr wird im Steuerbescheid festgesetzt. Der Bescheid gilt auch für die folgenden Jahre, solange sich Steuerpflicht und Steuerhöhe nicht ändern.

§ 10
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig im Sinne des Kommunalabgabengesetzes handelt, wer entgegen § 7 einen Hund nicht oder nicht rechtzeitig an- oder abmeldet oder entgegen § 8 Abs. 2 die Hundesteuermarke nicht trägt.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße geahndet werden.

§ 11
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 01.01.2002 in Kraft. Die 2. Änderung tritt am 01.01.2008 in Kraft.

Musterstadt, den 13.12.2007

Der Bürgermeister
Wellbrock

Bekanntmachungsvermerk: Die Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.